



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 514/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. שרון רוזנמן
 2. אלי אלגרט
 3. נאוה אלגרט
 4. ראובן זילברברג
 5. מירי זילברברג
 6. רחל עמי
 7. משה עמי
 8. גבריאלה לויין
 9. אנה לרמן
 10. מנחם פרי אפלבוים
 11. יפה פרי אפלבוים
 12. שי שמואל פולג
 13. יאיר יהודה רוטשילד
 14. שישי רוטשילד
 15. רוזה גיסר פולג
- ע"י ב"כ עוה"ד רונן ירדני ו/או עו"ד אורי פרימו
ממגדל המוזיאון, רחוב ברקוביץ 4 תל אביב

נ ג ד

הנתבע:

שלמה בזק
ע"י ב"כ עוה"ד ליאור הוד
מרחוב עובדיה מברטנורה 19 תל אביב

פסק דין

התביעה דנן עניינה בבית המשותף שכרחוב איתמר 10 רמת גן הבנוי על חלקה 103 בגוש 6206 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

התובעים הינם בעלים של 10 דירות בבית.

הנתבע הינו בעלים של יחידה בבית בשטח 12 מ"ר בקומת הקרקע מתחת לקומת עמודים (תת חלקה 1).

התובעים מבססים תביעתם על חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח - 2008 (להלן: "חוק החיזוק").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 514/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים עותרים לאשר ביצוע עבודות בבית על פי תיקון 2 לתמ"א 38 בהתאם להסכם שנחתם בינם לבין חברת פגודה מתנאל בע"מ ח.פ. 512386673 מיום 07.03.13 (להלן: "ההסכם" ו-"היזום") ובהתאם לבקשה להיתר שאושרה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן.

התובעים עותרים לקבלת אישור לביצוע העבודות המתוכננות בבית על פי ההסכם, לקבוע את התמורה הניתנת לנתבע, לחייב את הנתבע לאפשר ביצוע של עבודות הבנייה ולהסמיך את באי כוחם לחתום בשם הנתבע על כל המסמכים הדרושים לביצוע הפרוייקט.

ביום 12.12.13 הגיש הנתבע בקשה לסילוק התביעה על הסף.

ביום 23.12.13 נערך דיון בתובענה במעמד הצדדים. אין צורך לחזור ולתאר כאן את אשר אירע באולם באותו הדיון כמפורט בהרחבה בפרוטוקול הדיון.

בהחלטתי במהלך הדיון דחיתי את בקשת הנתבע לסילוק התביעה על הסף וניתנה לתובעים שהות להמציא החלטת ועדה מתוקנת. במקביל נקבע כי עד להמצאת החלטה מתוקנת יהיה פטור הנתבע מלהגיש כתב הגנה.

ביום 02.01.14 המציאו התובעים החלטת ועדה מתוקנת כנדרש.

בנסיבות אלו אישור האדריכל חיים כהן מיום 10.11.13 ביחד עם החלטות הועדה מיום 17.09.13 ומיום 29.12.13 מהווים "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" בהתאם לתנאים שבסעיף 1 לחוק החיזוק.

לאור הגשת החלטת הועדה כאמור, ובהתאם להחלטתי מיום 23.12.13, קבעתי ביום 05.01.14 כי על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום וכן נקבע מועד נוסף לדיון ליום 10.03.14 בשעה 08:30.

ביום 13.02.14 הוגשה על ידי התובעים בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה שעה שהנתבע לא הגיש כתב הגנה מטעמו במועד שנקבע.

בהחלטתי מיום 13.02.14 ניתנה לנתבע זכות תגובה לבקשה בתוך 3 ימים.

דא עקא, עד למועד זה לא התקבלה כל תגובה מטעם הנתבע לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה וגם לא הוגש כתב הגנה, על אף שחלפו זה מכבר המועדים שנקבעו להגשת כתבי הטענות.

בנסיבות דנן המועד להגשת כתב ההגנה חלף, ועל סמך הוראת תקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), אין מניעה לתת פסק דין על יסוד הנטען בכתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 514/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוודגש, מדובר בנתבע מיוצג אשר אין כל ספק כי קיבל לידי את כתב התביעה והחלטותי ואף הביע את עמדתו העניינית בנוגע להליך (במסגרת בקשה לסילוק על הסף שנדונה ונדחתה). בנסיבות אלו ניתן להסיק כי במודע בחר שלא להגיש כתב הגנה, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את התביעה ומאשר לתובעים לבצע את העבודות נשוא התביעה בהתאם לחוק החיזוק.

לצורך ביצוע האמור, ובהתאם לסמכותי על פי סעיף 5א לחוק החיזוק אני ממנה את עוה"ד רונן ירדני ו/או עו"ד אורי פרימו להתקשר ולחתום בשם הנתבע על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות, על ההסכם עם היזם, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף ו/או ביטול הרישום לצורך מימוש תוכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם, לטובת רוכשי הדירות החדשות ולטובת בנק או מוסד פיננסי לצורך מימון הפרויקט או רכישת הדירות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף ו/או רישום הבית המשותף לאחר השלמת העבודות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.

התמורה המגיעה לנתבע על פי היחס שנקבע בהסכם בנוגע לדירות האחרות בבית הינו מחסן בשטח של 20 מ"ר בקומת הקרקע של הבית כמפורט בחוות דעת השמאי נספח ט' לכתב התביעה.

כל תנאי ההסכם יחולו גם על הנתבע (בשינויים המחויבים כאמור לעניין התמורה).

יובהר כי היזם והקבלנים מטעמו רשאים לבצע כל עבודה נדרשת בבית לביצוע הפרויקט, לרבות, הריסתו והכל בהתאם לתנאי ההסכם.

ניתן בזה צו המורה לנתבע לפנות את יחידתו לצורך ביצוע הפרוייקט, הכל בהתאם למועדים ולתנאים הקבועים בהסכם.

לא מצאתי טעם כלשהו מדוע לא אמנה את בא כוח התובעים כבקשתם. בא כוח התובעים הוסמך על ידי כל בעלי הדירות האחרים בבית לייצג אותם בכל הנדרש למימוש הפרויקט ולפיכך נכון יהיה כי אותו אדם ימונה גם בנוגע לזכויות הנתבע.

על אף האמור לעיל, לפני משורת הדין, ניתנת בזה לנתבע שהות של 21 ימים לחתום על ההסכם ונספחיו, לרבות יפויי הכח וכל מסמך אחר נדרש ולשתף פעולה עם התובעים והיזם למימוש הפרויקט. במקרה שכזה התמורה שתינתן לנתבע תהיה דירת מגורים בת שני חדרים בשטח כולל של 40 מ"ר בקומת הקרקע כנגד תשלום ליזם בסך של 200,000 ₪ על פי תנאי תשלום שיוכחו בין הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 514/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לא ייחתם ההסכם כאמור יכנס לתוקפו מינוי עו"ד רונן ירדני ו/או עו"ד אורי פרימו כאמור והתמורה תינתן לנתבע כפי שנקבע לעיל.

כמו כן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך של 645 ₪ בגין החזר אגרת תביעה וכן סך של 4,500 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד.

סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לתובעים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

התובעים ימציאו העתק פסק הדין לנתבע בתוך 30 יום מהיום.

ניתן בלשכתי היום כ"ג אדר א תשע"ד, 23 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב